

0036630-82.2015.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... e peças automotivas, todos produtos de roubo anterior. Por fim, afirmou que o acusado não estava no local quando da localização dos caminhões.

No mesmo sentido os depoimentos dos policiais civis Guilherme e Maurício, tendo este último acrescentado que, em diligências, localizou um indivíduo conhecido como "Tonho" que desmentiu a versão apresentada pelo acusado no sentido de que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

0036630-82.2015.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0036630-82.2015.8.26.0114

Classe - Assunto:

- Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelo da Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 0036630-82.2015.8.26.0114

Autos n.º 2081/2015

Vistos etc.,

I - MARCELO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 180, "caput", c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, porque, no dia 21 de junho de 2015, no interior do imóvel situado na Rua Vladimir Pinto, n.º 291, nesta cidade e comarca de Campinas, após receber, ocultava coisas que sabia ser produto de crime, quais sejam, um caminhão Scania/G-380, de placas NJP-7658/Rondonópolis-MT e a respectiva carga, anteriormente subtraídos de R.V.S., conforme Boletim de Ocorrência nº 3368/15 - Delegacia Seccional de Polícia de Limeira.

Ainda, entre os dias 17 e 21 de junho de 2015, neste mesmo endereço, o acusado, após receber, ocultava coisas que sabia ser produto de crime, quais sejam, um caminhão M. Benz L 1113, de placas BTT-7484/Praia Grande-SP e a respectiva carga, subtraídos da empresa Gold Vias, representado por F. de S. B., conforme Boletim de Ocorrência nº 1953/15 - Delegacia Seccional de Polícia de Paulínia.

Por fim, entre os dias 10 e 21 de junho de 2015, também neste mesmo endereço, o acusado, após receber, ocultava coisas que sabia ser produto de crime, quais sejam, um caminhão M. Benz/180D, de placas LAU-1189/Limeira-SP e a respectiva carga, subtraídos de M. de J.G., conforme Boletim de Ocorrência nº 1499/15 - 2ª Delegacia de Polícia de Santa Bárbara D'Oeste.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 03 de junho de 2019 (fls. 220). O réu foi citado por edital (fls. 257/258) e, após, pessoalmente (fls. 298), tendo apresentado resposta à acusação (fls. 303/304).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 313).

Como medida de instrução criminal, em audiência anterior, em 12 de fevereiro de 2020, foram ouvidas três testemunhas de acusação (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência e gravados no sistema SAJ - fls. 366) e, por fim, em 08 de setembro de 2022, foi ouvida uma testemunha de defesa e interrogado o réu (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 566).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal (fls. 570/575). A Defesa pleiteou a absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação: a) o afastamento ou aplicação de apenas uma das majorantes; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) o direito de recorrer em liberdade (fls. 579/586).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade restou comprovada por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 21), Auto de Depósito (fls. 23), Auto de Entrega (fls. 24), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 27/33), Notas fiscais das cargas subtraídas (fls. 34/78) e Auto de Avaliação Indireta (fls. 129/130).

Quanto à autoria, o acusado negou a prática delitiva. Na fase policial, afirmou ter a posse do terreno há cerca de 15 (quinze) anos. Posteriormente, soube que o imóvel pertencia a um outro indivíduo, tendo o adquirido pela quantia de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ainda, alugou o local para Miguel Quirino Filho, mestre de obras, que se comprometeu a construir uma casa no terreno no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em troca do valor do aluguel e uma motocicleta de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Disse que esta transação foi realizada através de um contrato formal de construção e que, no início da obra, sempre ia ao local. Ainda, esclareceu ter guardado no imóvel um caminhão Volvo, de placas BSF-5333, de sua propriedade e do seu sócio "Tonho". Por fim, disse não ter conseguido mais entrar em contato com Miguel e alegou nada saber acerca dos caminhões e cargas apreendidos no local (fls. 91/92). Em juízo, confirmou a existência do contrato firmado com Miguel que alugaria o terreno em troca da construção de uma casa no local, tendo acrescentado que ele permanecia com as chaves e tinha livre acesso ao imóvel. Ainda, alegou que Miguel pediu autorização para guardar algumas máquinas de construção no terreno, sendo que utilizaria os veículos para transporte de materiais. Por fim, negou ter conhecimento dos caminhões e cargas subtraídos lá localizados.

O policial civil Fabiano relatou que a vítima se dirigiu à delegacia de polícia, pois foi informada pela polícia militar acerca da localização do seu caminhão em um local em que estavam também outros veículos. Diante destas informações, se dirigiu ao terreno, tendo localizado três caminhões com as respectivas cargas de bebidas alcoólicas e peças automotivas, todos produtos de roubo anterior. Por fim, afirmou que o acusado não estava no local quando da localização dos caminhões.

No mesmo sentido os depoimentos dos policiais civis Guilherme e Maurício, tendo este último acrescentado que, em diligências, localizou um indivíduo conhecido como "Tonho" que desmentiu a versão apresentada pelo acusado no sentido de que seriam sócios na compra de um outro caminhão também localizado na propriedade.

Por fim, a testemunha de defesa Gilson disse ser amigo do réu há mais de 20 (vinte) anos. Afirmou que um rapaz, um mestre de obras, se comprometeu a construir uma casa

no terreno em troca de uma motocicleta. No mais, este rapaz começou a construção e pediu para guardar três caminhões no terreno, tendo o réu concordado. Por fim, disse que esteve no local, momento em que avistou os caminhões; no entanto, não se recordou das respectivas cargas.

Primeiramente, vislumbro ser possível a condenação do acusado com supedâneo no depoimento dos policiais civis, que narraram com suficiência de detalhes as circunstâncias que resultaram na diligência e localização dos caminhões e cargas subtraídos.

Desta forma, não há razão para negar crédito à palavra dos agentes que atuaram na fase policial, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ - HC n.º 191.288/SP - Rel. Min. JORGE MUSSI - Quinta Turma - j. 31/05/2011)

Ademais, o fato do policial civil Maurício ter afirmado que o indivíduo conhecido como "Tonho" desmentiu a versão apresentada pelo acusado no sentido de que seriam sócios na compra de um outro caminhão apreendido no terreno, não tem o alcance pretendido pela Defesa, já que não foi comprovada a origem ilícita deste quarto automóvel; portanto, irrelevante para a apuração das receptações aqui analisadas. No mais, observo que os caminhões foram apreendidos na propriedade do acusado, a quem cumpre, nesta situação, apresentar prova acerca da origem lícita da "res" ou de sua conduta culposa, como adequada divisão do ônus probatório no processo penal. Veja-se: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova." (STJ - AgRg no AREsp 979.486/MG - Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA - Quinta Turma - j. 13/03/2018)

Ademais, não tendo a Defesa produzido prova nesse sentido, a demonstração da ciência quanto à origem ilícita pode ser obtida mediante a verificação dos elementos circunstanciais que revestem o fato.

Neste sentido: "Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente." (STJ - AgRg no REsp 908826/RS - Rel. Min. JANE SILVA - Sexta Turma - DJe 17/11/2008)

Neste ponto, a versão apresentada pelo acusado no sentido de que nada sabia acerca dos caminhões e cargas apreendidos no terreno alugado para o mestre de obras Miguel em troca de uma motocicleta e da construção de uma casa, não me parece crível.

Muito embora o réu tenha juntado a fls. 101/102 um contrato de prestação de serviços, é certo que o documento é datado de 05 de julho de 2014 e, ainda, consta como prazo máximo para a execução do trabalho 90 dias.

Ressalto que a localização dos veículos no imóvel se deu em 21 de junho de 2015, portanto, quase um ano após o contrato ser firmado entre as partes.

Ainda, inviável a versão apresentada pela Defesa no sentido de que o acusado não passava pelo terreno para acompanhar a obra, pois era horticultor e trabalhava todos os dias.

Soma-se a isto o depoimento da testemunha de defesa no sentido de que Miguel havia pedido autorização do acusado para guardar os caminhões no terreno, tendo, inclusive, visto os veículos no local.

E ainda que a Defesa tenha alegado que a testemunha de defesa se equivocou, tendo, na verdade, o acusado o costume de guardar caminhões e carros velhos no local, esta versão não se sustentou já que nenhum automóvel nestas condições mais precárias foi apreendido na ocasião.

Ainda que Miguel tenha pedido para guardar os caminhões, o réu, como proprietário do terreno, tinha o dever de verificar a procedência dos bens que ficariam sob a sua custódia, observando-se que se tratam de três caminhões e as suas respectivas cargas.

Desta forma, restou patente que o acusado tinha ciência de sua origem ilícita e a modalidade dolosa é, portanto, a única plausível de reconhecimento. Assim, feita esta última observação, a condenação do acusado é medida que se impõe. Passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. O réu é primário e não possui antecedentes criminais. Desse modo, atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 01 (um) ano de reclusão e a pena pecuniária consistente no pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Ainda, em razão da ocorrência do crime continuado, observando-se que foram três as receptações cometidas, AUMENTO ambas as penas de 1/5 (um quinto), o que dá, como pena final, a segregativa de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e a pecuniária de 12 (onze) dias dias-multa. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em virtude da modesta situação econômica do réu que se declarou horticultor (fls. 95). No entanto, considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, e a primeira parte do parágrafo 2º desse último artigo, todos do Código Penal, OPTO por substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 2 meses), fixada em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

III – Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado MARCELO DA SILVA, qualificado nos autos (RG nº 71.026.532 – fls. 235), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código penal), pelo mesmo período da condenação (1 ano e 2 meses), e à pena pecuniária consistente no pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 180, “caput”, c.c. artigo 71, por três vezes, ambos do Código Penal.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra “c”, c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados”.

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

Por fim, quanto ao pedido de liberação de liberação de fls. 585, primeiramente, intime-se a Defesa para a apresentação da prova documental de propriedade dos bens. P. R. I. C.

Campinas, 12 de dezembro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA